

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4505/2536

นายสุข

าติ ผ่อง
เหล่าหรือ
เผิงเหล่า

การที่จำเลยพาผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้เยาว์อายุ ๑๖ ปีเศษ ซึ่งอยู่ในความปกครองของบิดามารดาไปอาศัยคนอื่นอยู่ในที่ต่าง ๆ และจำเลยมีอาชีพไม่แน่นอนพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลย ไม่มีทางพาผู้เสียหายไปอยู่กินเป็นภริยาได้โดยปกติ สุข แม้จำเลย จะอ้างว่าได้ติดต่อญาติฝ่ายตนให้ส่งขอผู้เสียหายก็ตาม ก็เป็นเพียง อ้าง เพื่อกลบเกลื่อนความผิดของจำเลยเท่านั้น จำเลยจึงมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙ วรรคแรก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้พรากนางสาวกนกวรรณ กสิพร้อง ผู้เยาว์ อายุ ๑๖ ปี ไปเสียจากบิดามารดา เพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์ เต็มใจไปด้วย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๙

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๑๘ วรรคสาม จำคุก ๕ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๑๙ วรรคแรก จำคุก ๓ ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่พาผู้เสียหายไปในที่ต่าง ๆ ต้องไปอาศัย
คนอื่นอยู่ อาชีพก็ไม่แน่นอน ผู้เสียหายมีอายุเพียง ๑๖ ปีเศษ อยู่ในความปกครอง
ของบิดามารดาและกำลังศึกษาเล่าเรียน ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่
เห็นได้ว่าจำเลยไม่มี ทางพาผู้เสียหายไปอยู่กินเป็นภริยาได้โดยปกติสุข แต่บ่งชี้ว่า
จำเลย พาผู้เสียหายไปเพื่อการอนาจารโดยยกเอาเรื่องการติดต่อขอให้ญาติ ฝ่ายตน
ไปสู่ขอผู้เสียหายจากบิดามารดาผู้เสียหายมาอ้างกลบเกลื่อน ความผิดของจำเลย
เท่านั้น ข้ออ้างของจำเลยที่ว่ามีเจตนาแท้จริง ต้องการพาผู้เสียหายไปอยู่กินเป็น
ภริยาจึงรับฟังไม่ได้ ฎีกาจำเลย ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>